

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1201/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

โจทก์

นายจำรัสหรือมัตลา อนุรักษ์

จำเลย

ดร.สมบุญจตุศิริ ณ พัทลุง ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกา และขอให้ศาลออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยโดยด่วนด้วย ขอให้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,15,66,102 ชลชลงโทษประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ชลช

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 52 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 56)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องขอถอนฎีกาต่อศาลชั้นต้นให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องขอถอนฎีกาต่อศาลชั้นต้นให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>